

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2557/2531	อัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาง มา ลี ทองพงษ์	โจทก์
	นาย น้อม ธีระปกรณ์กุล	จำเลย

ป.อ. มาตรา 317

ผู้เสียหายเป็นเด็กผู้หญิงอายุไม่เกิน 13 ปี นั่งรถโดยสารของจำเลยกลับบ้าน เมื่อจำเลยขับรถมาถึงปากซอยเข้าบ้านผู้เสียหายผู้เสียหายบอกให้จำเลยจอดรถเพื่อจะลง จำเลยไม่ยอมจอดรถให้ผู้เสียหายลง กลับขับรถที่มีแต่ผู้เสียหายนั่งอยู่ตามลำพังกับจำเลยไปในสถานที่เปลี่ยวซึ่งไม่ปรากฏว่ามีบ้านผู้ใดปลูกอยู่อาศัยบริเวณข้างทางเลยทั้งสองข้างทางก็เป็นที่รกเต็มไปด้วยต้นไม้ต่าง ๆ และพุดชูดอวยวระเพศของผู้เสียหาย เมื่อผู้เสียหายกระโดดลงจากรถของจำเลยจำเลยยังขับรถเล่นไล่ตามตักหน้าตักหลังผู้เสียหาย พฤติการณ์ของจำเลยเป็นการข่มขืนใจและพาผู้เสียหายไปโดยความไม่สมัครใจของผู้เสียหาย เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317 วรรคสาม

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยพรากผู้เยาว์อายุยังไม่เกิน 13 ปีไปจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารโดยขู่เข็ญและใช้กำลังประทุษร้ายขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 284, 317 จำเลยให้การปฏิเสธศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 317 วรรคแรก จำคุก 6 ปี โจทก์อุทธรณ์ว่า จำเลย กระทำผิดตามมาตรา 317 วรรคสาม จำเลยอุทธรณ์ขอให้ยกฟ้อง ศาลอุทธรณ์ พิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้องข้อหาพราກผู้เยาว์ด้วย โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ในชั้นฎีกาคงมีปัญหาที่จะวินิจฉัยว่า จำเลย กระทำความผิดฐานพราກเด็กอายุยังไม่เกิน 13 ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจาก เหตุอันสมควร หรือเพื่อการอนาจารหรือไม่ ในปัญหานี้ โจทก์มีนายวิสูตรเบิกความ เป็นพยานว่า ในวันเกิดเหตุเวลาบ่าย ได้ขับรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กมาตามถนน ธนบุรี-ปากท่อ เมื่อรถแล่นเลยร้านอาหารวังกุ้งได้ประมาณ 2-3 กิโลเมตร มาถึงซอย ทางซ้ายมือซอยหนึ่ง มีรถยนต์โดยสารสองแถวขนาดเล็กคันหนึ่งกำลังแล่นช้า ๆ และมีเด็กหญิงคนหนึ่งคือผู้เสียหายเปิดประตูด้านซ้ายของรถแล้วกระโดดลงมาจาก รถและลื่นล้มลงไป ขณะนั้นฝนกำลังตกอยู่ รถสองแถวคันนั้นได้ถอยหลังกลับมาทาง ผู้เสียหาย ผู้เสียหายได้ลุกขึ้นและวิ่งหนีเข้าหารถของพยาน รถสองแถวนั้นยังคง ถอยหลังแล่นกวดผู้เสียหายอยู่อีกพอผู้เสียหายวิ่งมาได้ห่างรถของพยาน ประมาณ 100 เมตร พอดีมีรถโดยสารประจำทางแล่นมา ผู้เสียหายโบกมือให้รถหยุด แล้วผู้เสียหายขึ้นรถโดยสารประจำทางไป ส่วนพยานขับรถแล่นตามรถสองแถวคัน นั้นไปและแล่นเข้าซอยทางขวามือได้ประมาณ 100 เมตรรถสองแถวได้จอดอยู่ที่ที่มี ลังไม้กองอยู่ พยานจึงขับรถเลยไปแจ้งความกับเจ้าพนักงานตำรวจซึ่งทำหน้าที่ จราจรอยู่ แล้วพาเจ้าพนักงานตำรวจคนนั้นไปเพื่อจับคนขับรถสองแถว แต่ไม่พบ จึง รีบขับรถไปตักรถโดยสารคันที่รับผู้เสียหายไป เมื่อรับตัวผู้เสียหายได้แล้วได้พาผู้เสีย หายไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม ผู้เสียหายพยานโจทก์เบิกความว่า ผู้ เสียหายและเพื่อนชื่อเด็กหญิงศศิภัลยานิวัตวงศ์ กลับจากไปรับประทานส้มตำที่บ้าน เพื่อนเวลาประมาณ 15 นาฬิกา ได้มารอรถที่ป้ายรถโดยสารประจำทางเพื่อจะกลับ บ้านพอดีมีจำเลยขับรถยนต์โดยสารสองแถวขนาดเล็กผ่านมา ผู้เสียหายรู้จักจำเลย มาก่อน จำเลยจึงหยุดรถ และเรียกผู้เสียหายและเด็กหญิงศศิภัลยาขึ้นนั่งที่ด้านหน้า

ติดกับจำเลย เมื่อรถแล่นมาถึงซอยอาทิตย์ เด็กหญิงศศิกัลยาลงจากรถไป รถได้แล่น
ต่อมาอีก 1 ป้ายผู้โดยสารที่นั่งมาข้างหลัง 2 คน ลงจากรถ จึงเหลือแต่ผู้เสียหายคน
เดียว ขณะที่รถแล่นผ่านซอยหน้าบ้านผู้เสียหาย ผู้เสียหายบอกให้จำเลยจอดรถแต่
จำเลยไม่ยอมจอดรถ จำเลยชวนผู้เสียหายไปดูที่ดินที่จำเลยซื้อไว้แล้วพาผู้เสียหาย
ไปทางวัดสิงห์ ผู้เสียหายอยากกลับบ้าน จำเลยก็เฉย จำเลยขับรถต่อมาอีก และแวะ
ซื้อน้ำส้มให้ผู้เสียหายดื่มเพราะผู้เสียหายบอกหิวน้ำตามที่จำเลยถามผู้เสียหาย แต่ผู้
เสียหายไม่ยอมดื่มเพราะไม่ไว้วางใจจำเลย ขณะนั้นฝนเริ่มตกหนัก จำเลยได้ขับรถเลี้ยว
เข้าซอยที่มีต้นมะขามใหญ่อยู่ปากซอยได้ประมาณ 4-5 ป้าย จำเลยจอดรถและลงไป
ปัสสาวะ เมื่อจำเลยกลับมาขึ้นรถและพูดขออวยว่ะเพศของผู้เสียหาย ผู้เสียหายไม่
ยินยอมและร้องให้ จำเลยเอื้อมมือทำท่าจะจับร่างกายของผู้เสียหาย แต่ยังไม่ทันจับ
ผู้เสียหายร้องให้และขอให้จำเลยพากลับบ้าน เพราะกลัวจำเลยจะทำร้าย ผู้เสียหาย
ได้ดึงกระเป๋าหนังสือมาวางปิดหน้าต่างไว้จำเลยได้ขับรถกลับมาช้า ๆ เพราะทาง
บริเวณนั้นเป็นหลุมมาก ผู้เสียหายได้เปิดประตูรถแล้วกระโดดลงจากรถและวิ่งหนีมา
ทางปากซอย จำเลยขับรถตามมาและเรียกขึ้นรถ ผู้เสียหายไม่ขึ้น และวิ่งต่อมา
จนถึงปากซอยแล้ววิ่งเลี้ยวซ้าย จำเลยขับรถไปดักหน้าผู้เสียหายไว้ผู้เสียหายวิ่งกลับ
หลังไปทางด้านขวาของถนน จำเลยถอยหลังรถตามผู้เสียหายอีก ขณะนั้นมีคนขับ
รถแล่นผ่านมาแล้วมองดูผู้เสียหายพอดีมีรถโดยสารประจำทางสาย 76 แล่นผ่านมา
ผู้เสียหายโบกมือให้รถหยุดรถได้หยุดรับผู้เสียหายขึ้นรถ พอรถโดยสารแล่นมาถึง
ป้อมยามตำรวจมีเจ้าพนักงานตำรวจให้รถหยุด แล้วขึ้นมาถามหาผู้เสียหายและรับผู้
เสียหายไปตามหารถจำเลยแต่ไม่พบ เจ้าพนักงานตำรวจพาผู้เสียหายไปแจ้งความที่
สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม เจ้าพนักงานตำรวจได้สอบถามปากคำของผู้เสียหายไว้ เสร็จ
แล้วเจ้าพนักงานตำรวจได้พาผู้เสียหายไปส่งที่บ้าน เมื่อถึงบ้านผู้เสียหายได้เล่า
เหตุการณ์ให้โจทก์ร่วมฟัง ผู้เสียหายเคยขึ้นรถของจำเลย ครั้งแรกจำเลยไม่เก็บเงิน
ค่าโดยสารเมื่อขึ้นครั้งที่ 2 จำเลยไม่ยอมเก็บค่าโดยสารอีกพอขึ้นรถจำเลยครั้งที่ 3 ก็

เกิดเหตุเรื่องนี้ ศาลฎีกาได้พิเคราะห์พยานโจทก์ทั้งสองปากประกอบกับภาพถ่ายที่เกิดเหตุที่ผู้เสียหายและจำเลยนำขึ้นแล้วเห็นว่า บริเวณที่จำเลยขับรถไปนั้นเป็นทางเปลี่ยวไม่ปรากฏว่ามีบ้านผู้ใดปลูกอยู่อาศัยตามบริเวณข้างทางเลย ทั้งสองข้างทางก็เป็นที่รกเต็มไปด้วยต้นไม้ต่าง ๆ พฤติการณ์ที่จำเลยขับรถมาถึงปากซอยเข้าบ้านผู้เสียหาย ผู้เสียหายบอกให้จำเลยจอดรถเพื่อจะลง จำเลยไม่ยอมหยุดรถให้ผู้เสียหายลง จำเลยกลับขับรถที่มีแต่ผู้เสียหายนั่งอยู่ตามลำพังกับจำเลยไปในสถานที่เปลี่ยวดังกล่าวข้างต้น และพูดขอความช่วยเหลือของผู้เสียหาย เมื่อผู้เสียหายกระโดดลงจากรถของจำเลย จำเลยยังขับรถแล่นไล่ตามผู้เสียหายดังที่นายวิสูตรพยานโจทก์เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น ทั้งขับรถมาดักหน้าดักหลังดังที่ผู้เสียหายเบิกความอีกด้วย ผู้เสียหายขอร้องให้จำเลยพากลับบ้าน จำเลยหาได้กลับแต่โดยดีไม่ กลับฝ่าฝืนขับรถไปที่เปลี่ยวและแสดงกิริยาที่ทำที่ไม่ดีจนผู้เสียหายร้องให้เช่นนี้ ศาลฎีกาเห็นว่าเป็นการข่มขืนใจและพาผู้เสียหายไปโดยความไม่สมัครใจของผู้เสียหายและไม่มีเหตุอันสมควรเพราะตลอดเวลาที่จำเลยพาผู้เสียหายไปนั้น ไม่ปรากฏจากคำเบิกความของผู้เสียหายเลยว่า จำเลยได้ชี้ที่ดินของจำเลยให้ผู้เสียหายดูให้เป็นกิจจะลักษณะดังที่จำเลยกล่าวอ้างว่าจะพาไปดูที่ดินที่ซื้อไว้ จำเลยหยุดรถเพียง 2 ครั้งเท่านั้น คือตอนที่ซื้อน้ำส้มให้ผู้เสียหายดื่มและตอนที่จำเลยหยุดรถลงไปปัสสาวะ เมื่อกลับมาขึ้นรถก็พูดขอความช่วยเหลือของผู้เสียหายซึ่งเป็นกิริยาที่ไม่สมกับที่จำเลยอ้างว่ารักผู้เสียหายเหมือนบุตรหลาน การกระทำของจำเลยจึงเป็นการพรากเด็กอายุยังไม่เกิน 13 ปี ไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันสมควรและเพื่อการอนาจารเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 317 วรรคสาม ที่จำเลยนำสืบมานั้นเป็นคำแก้ตัวของจำเลยที่ฟังไม่ขึ้น แต่ก็เป็นทำให้ความรู้ต่อศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง ศาลฎีกาเห็นควรกำหนดโทษเสียใหม่ และควรลดโทษให้จำเลยเพราะมีเหตุบรรเทาโทษ"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา317
วรรคสามเดิม จำคุก 5 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก3 ปี 4 เดือน

(สุชาติ จีวะชาติ-สมศักดิ์ จุสวัสด์-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>